

עין משפט
נר מצוה

לז:

וּחְדָּא במיתה ומלְקוּת. ורצנן מלקות וממון ומיתה ומלקות תרוייהו נפקי מכדי רשעתו דמשמע אס נתחייב צהדי מלקות מיתה או ממון משום רשעה אחת אתה מחייבו ואע"ג דסמיך ליה ארבעים יכנו לא יוסיף מ"מ אין כמו שלוקה ואינו משלם דלתגורי איתגור כדפריך צהשרפים (סנהדרין דף פא. וס) ואע"ג דגבי ממון ומלקות אמרינן נדון צממון אפילו ממונא קולא התם משום דחס רחמנא אנתכלי: **ל**א תשקול ממונא מיניה ותפטריה מגלות. קשה להצ"ח דל"ל קרא מתנא דצי חזקיה נפקא דלא חילקת צין שוגג למזיד וכי היכי דצמזיד לא תשקול מיניה ממונא ותפטריה מקטלא אף שוגג לא תשקול מיניה ממונא ותפטריה מגלות ואומר ר"י דלא שייך לאקשוי שוגג למזיד כי האי גוונא כיון שאין פדיון שניהם שזה דפדיון של מזיד לפוטרו ממיתה ופדיון של שוגג לפוטרו מגלות:

ואח"כ נמצא ההורג. צפירוש החומש פ"ה הך דרשה מואתה תצער דס הנקי ולא עיין כאן ומייה יש לקיים פירושו דהך סוגיא דשמעתא דמוקמי' ואתה תצער להקיש שופכי דמים לעגלה ערופה אחי' כמאן דאמר חנק חמור כדמוכח צפרק ד' מיתות (שם דף נב:) דלמאן דאמר חנק קל יליף סייף צרוח מנקוס ינקס הלכך לדידה אייתר ואתה תצער לנערפה העגלה ואח"כ נמצא ההורג וקרא דולאך לא יכופר דרשין ליה לכדריבא צפ' צתרא דכריתות (דף כו.) דמיייתין עגלה ערופה אע"פ שעבר יוה"כ עליה: **מה** צחצח בקופיין וממול עורף. וא"ת ממול עורף מנלן והא וערפו כתיב דמשמע עורף ממש ויש לומר דצפ' עגלה ערופה (סוטה דף מו:) גמר עריפה עריפה מחטאת העוף: **הוקשנו** שופכי דמים בוי'. הוה מזלי למימר היתאל למ"ד חנק חמור אלא למ"ד חנק קל כו': **ברוך** צו מיתה יפה. ומהאי טעמא לא הוה שמעינן מן הזואר דאס יתחז סקין צלצו הוי גמי מיתה יפה: **לפי** שמצינו מומתים בידי שמים. דכתיב וגם צעלו יומת דע"כ לא צידי דאס קאמר דכתיב מות יומת המכה רוחא הוא וגו' על רציחתו אתה הורגו כו' אלא ודאי צידי שמים ואף על גב דדרשין מיניה צפ"ק דסנהדרין (דף טו. וס) כמיתת צעלים כך מיתת השור היינו מדכתיב יומת ולא כתיב ימות וכ"ת כולה להכי הוא דאחא אס כן ליכתוב השור יסקל כצעלים ולשתוק אי גמי ^(ו) וגם כצעליו יומת הלכך שמע מינה תרמי: **יבול** אף בידי אדם כן. יש תימה דהיכי צעי למילף מיתה צידי אדם ממיתה צידי

וּחְדָּא במיתה ומלְקוּת וממון ומיתה ומלקות תרוייהו נפקי מכדי רשעתו דמשמע אס נתחייב צהדי מלקות מיתה או ממון משום רשעה אחת אתה מחייבו ואע"ג דסמיך ליה ארבעים יכנו לא יוסיף מ"מ אין

וּחְדָּא במיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דחדא בגופיה וחדא בממוניה לא עבדינן אבל במיתה ומלקות דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה אריכתא היא ונעביד ביה ואי אשמעינן מיתה ומלקות דתרתי בגופיה לא עבדינן אבל מיתה וממון דחדא בגופיה וחדא בממוניה אימא נעביד ביה צריכא ^י ולא תקחו כופר לנפש רוצח למה לי ^ה דאמר רחמנא ^א לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מקטלא ^ב לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו ^ג למה לי ^ד דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות ותרי קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי דאי אשמעינן מזיד משום דחמיר איסוריה אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי אשמעינן שוגג משום דליכא איבוד נשמה אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא צריכא ^ו ולאריך לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו למה לי מבעי ליה לכדתניא ^ז מנין ^ח בשאם נתערפה עגלה ואח"כ נמצא ההורג מנין שאין פוטרינ אותו שנאמר ולאריך לא יכופר לדם אשר שופך בה וגו' ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי מיבעי ליה לכדתניא ^ט מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר ת"ל ואתה תבער הדם הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר דאף שופכי דמים מן הצואר אי מה להלן בקופיין וממול עורף אף כאן בקופיין וממול עורף ^א אמר רב נחמן אמר רבה בר אבوه אמר קרא ^ב ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה ^ב כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפרה למה לי מיבעי ליה לכדתניא ^ה מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין ישלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפרה יכול אף קודם שנגמר דינו כן ת"ל מן האדם ולא כל האדם ^ו ולרבי חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ^ז רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר ילפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן שנאמר

לא תקחו כופר. משמע נמי אס תהרגנו לא תענשנו ממון: **דאמר רחמנא**. שנויא הוא דמשנינן לאו לאשמעינן דלא תעביד ציה תרמי אלא לאשמועינן צחיוב מיתה לצדה שלא יפדה צממון: **לא תקחו כופר לנוס**. קא ס"ד לא תעביד ציה תרמי להורג צשוגג גלות וממון: **וצריכי דאי אשמעינן מזיד**. דלא ליפרוק נפשיה צממון הוה אמינא משום דחמיר איסוריה אכל צשוגג ליפרוק נפשיה צממון מגלות: **ואי אשמעינן שוגג**. דמשום דאין צגלותו איבוד נשמה להכי לא לפטריה צממון אלא ליגלי: **אצל מזיד**. משום איבוד נשמה אימור נישקול ממונא ונקיים נפש צישראל: **כי אם צדס שופכו**. ולא צפדיון ממון למה לי מלא תקחו כופר נפקא: **שאין פוטרינ אותו**. לומר כצר נתכפר צעדו ספק שהעגלה מכפרת על הספק: **ואתה תצער**. צתר עריפה כתיב: **מיסה יפה**. צסייף ומלד הסימנים שימות מהר: **כל חרס וגו'**. משמע לשון חייבי מיתות כמו וצח לאלהים יחרס (שמות כב): **ערבו עלי**. ואע"פ שערך אינו לפי דמים אלא לפי שנים לא אמר כלום דמעטיה קרא הכא. והאי חרס לשון הקדש הוא: **שדמיו קלוצין**. צתורה לפי שנים ולא דמי לאומר דמיו עלי דלדמים אין לו אצל ערך יש לו: **למומתין צידי שמים**. כגון מי שהרג שורו את הנפש דכתיב ציה יומת' ולא מיתת צית דין דנפקא לן צסנהדרין (דף טו:) מות יומת המכה רוחא הוא ^א על רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו על רציחת שורו והאי יומת צידי שמים: **יכול אף**. חייבי מיתות צ"ד יפרו צממון: **חרס מן האדם**. אדם שמחויב חרס: **אלא מיסות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה**. כיון דקרא לא פריש כל מיתות מיסמייך אי שדיה הך חומרא דאין ממונו מצינו אמיתות חמורות ומאי ניניהו כגון העושה צצורה כצציו או גוצנ נפש מישראל שאין כפרה כתובה צשגגתו שאין כרת צדונו דליחייב חטאת צשגגתו: **מיסות קלות**. היינו כל מיתות האמורות צהן כרת על צדונו צלא התראה יש כפרה צשגגתה צחטאת כגון עבודת כוכבים ושצת ועריות א"נ רוחא שיס כפרה לשגגתו צגלות: **ולא ממילא**. שמעת לה מלא תקחו כופר הא צבי רוחא כתיבאל וניתנה כפרה לשגגתו ואשמעינן קרא שלא יליל את עצמו צממון ולמה לי מו כל חרס: **הי**

אם כופר יושת עליו יכול אף בידי אדם כן ת"ל חרם מן האדם לא יפרה ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין ת"ל כל חרם ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא תשקול ממונא מיניה ותיפטריה כל חרם ל"ל אמר רמי בר חמא איצטריך ס"ד אמינא הני

שמים ^א ונתירך מהר"ס כיון דאיתקש מיתת שור למיתת צעלים נקיש גמי מיתת צעלים צידי אדם למיתת צעלים שעל ידי שור: **מיתות קלות שניתן שגגתן לכפרה מנין**. פי' צקונט' כגון עבודת כוכבים ושצת וגילוי עריות שניתן שגגתן לכפרה ע"י קרבן וכן רוחא ניתנה שגגתו לכפרה ע"י גלות וקשה דא"כ למסקנא אמאי איצטריך חרס וכל חרס ולא תקחו ג' קראי צלא תקחו כופר וצחרס סגי דחד לדרך עלייה וחד לדרך ירידה שניתן שגגתו לכפרה דהיינו מיתות קלות לפ"ה לכך נראה דמיתות קלות לא חשיב אלא הנהו שניתן שגגתו לכפרה ע"י ממון או ע"י קרבן אצל רוחא לא ניתן שגגתו לכפרה ע"י ממון אלא על ידי גלות וה"פ דצרייתאל אין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתן שגגתן לכפרה ע"י קרבן דהיינו כל מיתות שאין צהן כרת כגון מסית ומדיח וציבא השקר וחקן ממרר ומכה אציו ואמו ומקלל אציו ואמו וגוצנ נפש ומגדף אליבא דרצנן דאמרי צכריתות (דף ג:) דאין מציא קרבנן על שגגתו דכתיב לעושה צשגגה פרט למגדף שאין צו מעשה ורוחא ומיתות קלות כגון עבודת כוכבים ושצת ועריות דיס צהן כרת ומציא קרבנן על שגגתן ופריך ולא ממילא שמעת מינה מלא תקחו כופר ומהתם שמעינן כל מיתות חמורות ולמה לי קרא למיתות חמורות אצל למיתות קלות ודאי צריך קרא ומשני דאיצטריך תרי קראי למיתות חמורות חד לדרך עלייה שלא ניתן שגגתו לכפרה כלל וחד לדרך ירידה שניתן שגגתו לכפרה על ידי גלות קשה להצ"ח דמאי איצטריך קרא לחייבי מיתות קלות כגון עבודת כוכבים ושצת ועריות דמה שייך שס כופר למ"ד כופר היינו דמי ציזק ומירך דרבי ישמעאל צנו של רצי יוחנן צן צרוקה לטעמיה דאמר צפרק שור שנגח ד' וה' (צ"ק דף מ.) ונתן פדיון נפשו דמי מויק:

הני

אלו נערות פרק שלישי כתובות

מסורת הש"ס

א) צ"ק פג.; ב) ונפקא לן מתנא דכי חזקיה דלא חילקת צין שוגג למזיד למאי דס"ד השתא דצעי למומר קרא לא תשקול מיניה ממונא ומחייביה: תי"ן, א) סוטה מז.; ד) סנהדרין נב.; ס) שס ודף מה. פסחים עה. וצ"ק נא. סוטה ח.; ו) ערכין ו.; ז) שמות כא, ח) נצמדבר לה, ט) וועיט' חוס' לעיל לב. ד"ה ואין, י) ס"ח ליכתוב וגם צעליו יומת ומו לא, צ) תי"י כ"י,

פסוקי

תורה אור השלם

- וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הָיָה רָשָׁע לְמוֹת בִּי מוֹת יִמּוּת. במדבר לה לא
- וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנוֹס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ לְשׁוּב לִשְׁבֹּת בְּאֶרֶץ עַד מוֹת הַבְּהֵן. במדבר לה לב
- וְלֹא תִחְנִיפוּ אֶת הָאֶרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ בִּי יְהוָה. הוּא יִחְנִיף אֶת הָאֶרֶץ וְלֹאֲרֹץ לֹא יִכְפֹּר לָדָם אֲשֶׁר שָׁפַךְ בָּהּ בִּי אִם בְּדָם שָׁפַךְ: במדבר לה לג
- וְאֵתָה תִּבְעֵר הָדָם הַזֶּה מִקֶּרְבְּךָ בִּי תַעֲשֶׂה וְיִשָּׁר בְּעֵינֶיךָ: דברים כא ט
- לֹא תִקֵּם וְלֹא תִטּוֹר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאֶהְבֹּת לְרֵעֶךָ בְּכוּחַ אֲנִי יי: ויקרא יט יח
- כָּל חָרֵם אֲשֶׁר יִתְּרֶם מִן הָאָדָם לֹא יִפְדֶּה מוֹת יִמּוּת: ויקרא כו כט
- אִם כֹּפֶר יוֹשֶׁת עָלָיו וְנָתַן פְּדִין נִפְשׁוֹ כִּכֹּל אֲשֶׁר יוֹשֶׁת עָלָיו: שמות כא ל